

MUHATAP:

[Kiraci Adi ve Adresi]

KONU:

Kira Sozlesmesinin Feshi ve Tahliye Talebi

ACIKLAMALAR:

[Kiraci Adi], tarafınıza karsi actigimiz davanin konusu, [Gayrimenkul Adresi] adresindeki kiralananin tahliyesi talebidir. Turk Borclar Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, kiracinin kira bedelini veya yan giderleri odememesi durumunda, kiraya veren kiraciya yazili olarak bir sure verip, bu sure icinde odememesi durumunda sozlesmeyi feshedebilir.

Tarafınıza yapilan incelemeler ve arastirmalar neticesinde, kira sozlesmesinin 1. maddesine gore kiracinin kiralanan yeri evsaf ve meziyetlerini kaybetmemesine ozen gostermesi, 3. maddesine gore kiralanan yerin ucuncu sahsa kismen veya tamamen kiralanamayacagi, 6. maddesine gore kiralanan yerin mal sahibine ayni halde teslim edilmesi gerektiği, Hususi Sartlarin 4. maddesine gore kiracinin kiralanda mal sahibinin haberi olmadan tadilat yapamayacagi hukumlerine aykiri davranildigi tespit edilmistir.

Ayrica, Turk Borclar Kanunu'nun 352/2. maddesi uyarınca, kiracinin bir yildan kısa sureli kira sozlesmelerinde kira suresi icinde; bir yil ve daha uzun sureli kira sozlesmelerinde ise bir kira yili veya bir kira yilini asan sure icinde kira bedelini odemedigi icin kendisine yazili olarak iki hakli ihtarin teblig edilmesine sebep olmasi durumunda, kiraya veren kira suresinin ve bir yildan uzun sureli kiralarda ihtarlarin yapildigi kira yilinin bitiminden baslayarak bir ay icinde, dava yoluyla kiralananin tahliye edilmesi icin dava acabilir.

Bu nedenle, tarafınıza yapilan tum yasal prosedurler gerceklestirilmis olup, bir an once davalinin, muvekkilin

gayrimenkulunden tahliye edilmesi yonunde karar verilmesi icin isbu davayi acma zarureti hasil olmustur.

HUKUKI NEDENLER:

6570 sayili K., BK, HMK ve sair mevzuat hukumlerine gore, kiracinin kira sozlesmesini ihlal etmesi ve kiraya verenin haklarını koruma altına alması amacıyla, kiralananın tahliyesi talep edilmektedir.

SONUC VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle, [Kiracı Adı]'nın [Gayrimenkul Adresi] adresindeki kiralanani tahliye etmesi, aksi takdirde kiralananın tahliyesi için dava açılması zorunluluğu hasil olmuştur. Bu nedenle, tarafınıza yapılan tüm yasal prosedürler gerçekleştirilmiş olup, bir an önce davalının, muvekkilin gayrimenkulunden tahliye edilmesi yonunde karar verilmesi için isbu davayı acma zarureti hasil olmuştur.

Ek:

- Kira Sozlesmesi
- Ihtarname
- Diğer ilgili belgeler

[Tarih]

[İmza]

[Ad Soyad]